

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 601

17 de septiembre de 2026

Presentada por el senador *Sánchez Álvarez*

Referida a

RESOLUCIÓN

Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 509, según aprobada el 1 de junio de 2026, a los fines de extender el término de tiempo de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, para rendir su informe final; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la aprobación de la R. del S. 509 se le ordenó a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el Reglamento Núm. 9158 de 6 de febrero de 2020, conocido como “Reglamento de Prácticas Comerciales”, tiene el propósito de agrupar y actualizar todas las medidas que, el Departamento de Asuntos del Consumidor ha adoptado para regular ciertas prácticas comerciales en Puerto Rico, con el fin de brindar seguridad y confianza a los consumidores. Con ello se busca facilitar tanto a los comercios como a los consumidores, identificar en un solo Reglamento cuáles son las prácticas comerciales permitidas y prohibidas en atención a los derechos que como agencia se encuentran obligados a salvaguardar.

Cabe indicar que sus disposiciones aplican a toda persona natural o jurídica que se dedique, de forma permanente o incidental, por sí misma o a través de un representante de otra, o como intermediario, a ofrecer bienes o servicios a consumidores

en la jurisdicción de Puerto Rico. Además, está supuesto a interpretarse liberalmente a favor del consumidor, aunque el Secretario del Departamento se encuentra facultado para emitir interpretaciones oficiales sobre aspectos específicos de este Reglamento, a las personas o entidades que así lo soliciten por escrito.

Ahora bien, en lo que respecta a esta Resolución, el Capítulo VIII del antes mencionado Reglamento Núm. 9158, establece las reglas de protección al consumidor que rigen la promoción comercial por medio de sorteos. Ello incluye los niveles mínimos de divulgación, difusión y publicación que deben cumplir los promotores, además de los procedimientos a seguir para modificar o cambiar las reglas, términos, condiciones, o los premios de los sorteos, así como las bases para la cancelación o suspensión de estos. El propósito es garantizar que cada participante en un sorteo reciba, de forma clara y adecuada, toda la información necesaria con relación al mismo, a la vez de que se le asegure transparencia y certeza en cuanto al otorgamiento adecuado de los premios.

Por otra parte, aplica a toda persona, natural o jurídica, que anuncie, efectúe, promocióne, celebre, organice o de otro modo encomiende la celebración de sorteos para promocionar a compañías, instituciones, productos, bienes, servicios o cualquier otro propósito para beneficio comercial. No aplica a actividades limitadas a competencias intelectuales, deportivas o juegos donde se exhibe algún tipo de talento, capacidad de destreza, calificación u otro atributo especial que es el elemento predominante para la selección del ganador. Tampoco aplica a instituciones sin fines de lucro, asociaciones o partidos políticos.

El Reglamento define el término “sorteo” como la actividad mediante la cual se le ofrece a más de una persona la oportunidad o expectativa de que una o más, pero no todas ellas, recibirán uno o más premios, y donde el azar es el elemento predominante en la selección del ganador. Todo sorteo donde se requiera que los participantes paguen una prestación se considera una lotería ilegal a tenor con el Artículo 15 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar el Sistema

de Lotería Adicional”, a menos que el promotor provea al menos una forma alterna de participar sin pagar dicha prestación.

Incurrir en violaciones a lo dispuesto en el Reglamento constituye una práctica ilícita, que acarrea la imposición de multas de hasta un máximo de diez mil (10,000) dólares, según consta en la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”.

Expuesto lo anterior, esta Resolución persigue realizar un estudio general sobre las disposiciones que rigen localmente en cuanto a la promoción comercial por medio de sorteos y constatar el cumplimiento de los niveles mínimos de divulgación, difusión y publicación aplicables a los promotores de tales actividades. Durante los pasados años, hemos visto un inusual aumento de rifas promovidas a través de las redes sociales. Según han admitido las propias autoridades, al tratarse de una práctica que se desarrolla principalmente en redes sociales, solo las personas que están pendientes a estas plataformas suelen enterarse. Además, se dice que estos sorteos carecen de fiscalización, incluyendo la veracidad del sorteo, la identidad del ganador o si el premio realmente se entrega, por lo que, a juicio del propio Secretario del DACO, operan sin control alguno¹.

De acuerdo a medios noticiosos, esta práctica inició con la rifa de relojes, pero los premios han escalado, a nivel de autos, botes, ventanas de aluminio para el hogar y hasta una residencia. El modelo consiste en la venta de boletos, cuyo precio promedia entre los \$20 y \$30, con una base que promedia entre los 10,000 y 15,000 boletos disponibles². Una vez vendidos todos los boletos, sacan el ganador. De hecho, el periódico EL VOCERO publicó sobre una rifa de una Ford Raptor R 2026, cuyo precio de ventas figura en los \$123,000 aproximadamente. Para este vehículo estuvieron vendiendo 15,000 boletos a \$20 cada uno. Esto totaliza \$300,000, lo que supone una ganancia aproximada de \$177,000 en un solo sorteo³.

¹ https://www.elvocero.com/economia/bajo-la-mira-del-gobierno-la-nueva-modalidad-de-las-rifas/article_c0462910-a207-482a-b0ad-a8b5cfdfe83c.html

² Id.

³ id.

Siendo política pública en Puerto Rico, vindicar e implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo, entendemos apropiado examinar el grado de cumplimiento de las disposiciones que rigen la promoción comercial por medio de sorteos a nivel local, y corroborar el funcionamiento de los instrumentos utilizados por el Estado, para regular dicha actividad.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1. – Se enmienda la Sección 2 de la R. del S. 509, según aprobada el 1 de
2 junio de 2026, para que lea como sigue:

3 “Sección 2.- La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios
4 Públicos y Asuntos del Consumidor le rendirá al Senado de Puerto Rico un informe
5 con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones
6 legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de
7 este estudio, **[en un término de noventa (90) días contados a partir de la aprobación**
8 **de esta Resolución]** *antes del cierre de la 4ta Sesión Ordinaria.*”

9 Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
10 aprobación.